


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0011395-43.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ISRAEL LUCIANO ROCHA e outros**

 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Rafael Henrique Janela Tamai Rocha**
"Something is rotten in the state of Denmark"
"Há algo de podre no reino da Dinamarca"

(Tradução livre)

William Shakespeare,
in Hamlet (Ato I, Cena IV)

Vistos, etc...

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO move ação penal em face de **CAIO MADASCHI DA SILVA, SANDRO APARECIDO GODOY, EDVALDO DE OLIVEIRA, ISRAEL LUCIANO ROCHA, RAFAEL APARECIDO FERNANDES** e **FABIO RODRIGUES TEIXEIRA** (este teve a denúncia rejeitada em relação a sua pessoa, conforme fls. 709/712), todos devidamente qualificados nos autos, por incursão nas penas dos **artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal**, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas, *in verbis*:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de fevereiro de 2017, às 17 horas e 20 minutos, na Marginal Tietê, na altura da Ponte da Freguesia do Ó, na Churrascaria Bela Rio e também na Avenida Parada Pinto nº 638, Cachoeirinha, neste município, nesta Comarca



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CAIO MADASCHI DA SILVA, qualificado às fls.13, **SANDRO APARECIDO GODOY**, qualificado às fls.11, **FABIO RODRIGUES TEIXEIRA**, qualificado às fls.12, **EDVALDO DE OLIVEIRA**, qualificado às fls.15, **ISRAEL LUCIANO ROCHA**, qualificado às fls. 10 e **RAFAEL APARECIDO FERNANDES**, qualificado às fls. 14, previamente ajustados e em unidade de desígnios, transportavam para fins de tráfico 50 (cinquenta) tijolos de Cocaína, substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que em mesma oportunidade **CAIO MADASCHI DA SILVA**, **SANDRO APARECIDO GODOY**, **FABIO RODRIGUES TEIXEIRA**, **EDVALDO DE OLIVEIRA**, **ISRAEL LUCIANO ROCHA** e **RAFAEL APARECIDO FERNANDES** associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 caput da Lei nº11.343/06.

Segundo apurado, Policiais Civis, receberam denúncia anônima informando sobre uma caminhonete do tipo pick up, modelo L200, que sairia de Campinas transportando entorpecentes e que os envolvidos se encontrariam em uma churrascaria próxima a uma das pontes da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min*Marginal Tietê.*

*Com base nas informações recebidas, os policiais diligenciaram em várias churrascarias e, ao chegarem à Bela Rio, viram uma caminhonete com as características passada na denúncia, bem como os denunciados **CAIO** e **SANDRO** entrando no automóvel. Os policiais então realizaram a abordagem e, ao revistarem o veículo, encontraram 20 (vinte) tijolos de Cocaína.*

*Diante das evidências, **CAIO** e **SANDRO** confessaram a prática do crime e informaram aos policiais que seus comparsas estavam hospedados no Hotel Cantareira e que usavam um VW/Fox, cor vermelha e um Renault/Logan, cor prata.*

*Os policiais então se dirigiram para o local indicado e, lá chegando, avistaram os veículos acima mencionados estacionados no local, bem como notaram que uma motocicleta Honda, conduzida pelo denunciado **FABIO**, circundava os automóveis.*

***FABIO** foi então abordado e confessou que escoltava os veículos, onde estavam os denunciados **EDVALDO**, **ISRAEL** e **RAFAEL**. Os policiais então revistaram os automóveis e encontraram 11 (onze) tijolos de Cocaína no*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

banco traseiro do VW/Fox e 19 (dezenove) tijolos de Cocaína no porta-malas do Renault/Logan.

Os denunciados foram conduzidos ao Distrito Policial onde, interrogados pela Autoridade Policial, fizeram uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 11/15)".

(fls. 467/469)

Os acusados foram presos em flagrante, tendo sido referida prisão regularmente convertida em Prisão Preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, após realização da competente audiência de custódia, à exceção de FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, que teve o flagrante relaxando, sendo colocado em liberdade.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados (fls. 514/515) para a oferta de resposta escrita, o que ocorreu a fls. 602/614, pelo acusado **CAIO**, a fls. 623/628, pelo acusado **FABIO** (com rol de testemunhas), a fls. 640/647, pelo acusado **RAFAEL** (com rol de testemunhas e pedido de diligências), a fls. 698/699, pelo acusado **SANDRO**, e a fls. 687/689, pelos acusados **ISRAEL** e **EDVALDO**, estes por meio da Defensoria Pública Estadual.

Após, em 17 de maio de 2017, adveio decisão de rejeição da imputação no tocante ao acusado **FABIO**, assim como recebimento da mesma em relação aos demais acusados (fls. 709/712).

Em audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pelas defesas, sendo, ao final, os acusados regularmente interrogados (fls. 838/846).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A fls. 847, em 30 de junho de 2017, foi concedido, *ex officio*, aos acusados **RAFAEL**, **CAIO** e **SANDRO**, o benefício da Liberdade Provisória, o qual restou estendido, ainda, ao acusado **ISRAEL**, em 14 de julho de 2017 (fls. 882/884).

A seguir, ofertaram as partes suas alegações finais, sob a forma de memoriais escritos (**Ministério Público**, a fls. 864/867, **SANDRO**, a fls. 879/881), **CAIO**, a fls. 893/904, **RAFAEL**, a fls. 906/917, e **ISRAEL** e **EDVALDO**, a fls. 918/926, pela **Defensoria Pública Estadual**), vindo, conseqüentemente, os autos conclusos para a prolação de sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De antemão, sobre o **ônus da prova**, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com esquete na lição de **Aury Lopes Júnior**, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, *“entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações”* (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, “não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência” (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma *distribuição* na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “o que *sim* podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma *assunção de riscos*. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, “carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. “Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável”(ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de *cargas processuais*.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

Vejamos.

A **pretensão punitiva estatal** deve ser julgada **parcialmente procedente**, com a **condenação** apenas e tão somente do **acusado EDVALDO**, por incursão nas penas do **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**.

A **materialidade** dos delitos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/15), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/25),


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30/33), pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 27/29), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 584/586), pela fotografia de fls. 26, pela certidão de fls. 172 e 181/182, pelo relatório de investigações (fls. 232/243), pelo relatório final (fls. 244/261), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A **autoria**, de igual forma, restou incontestada, devendo ser atribuída apenas e tão somente ao acusado **EDVALDO**, que, em interrogatório, acabou por confessar a prática do delito.

Vejamos.

Em **fase policial**, os **acusados**, **interrogados**, reservaram-se no direito constitucional ao silêncio, asseverando que apenas se manifestariam perante a autoridade judiciária (fls. 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o acusado **RAFAEL** declarou, inicialmente, morar com seus pais, de modo a exercer atividade laborativa lícita na marcenaria de seu genitor, auxiliando-o na parte administrativa da mesma. Acerca do dia dos fatos, negou totalmente a imputação, de modo a alegar ter trabalhado normalmente, sendo que, por volta de 16h00, foi incumbido por seu genitor de entregar um orçamento na Rua Lacerda Marques, local no qual, inclusive, conferiu as medidas do projeto realizado. Quando retornava à marcenaria, acabou parado em uma blitz na Avenida Parada Pinto, nas proximidades de um Mc Donald's e de um hotel. Confirmou, assim, a existência de diversos policiais civis realizando a *blitz*, nada sendo localizado de irregular quando da busca veicular, realizada no automóvel que conduzia, pertencente a sua genitora, um Renault/Logan. Negou, ainda, o acusado, uso de qualquer substância entorpecente, tenho negado, outrossim, prévio conhecimento em relação aos corréus. Asseverou, por outro lado, que se encontrava sozinho na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

condução do veículo automotor, sendo que outras pessoas teriam sido abordadas e conduzidas à delegacia de polícia, o que estima em cerca de dez a quinze pessoas. Questionado acerca da posse de eventual aparelho de telefonia celular, no dia dos fatos, confirmou que se encontrava com um aparelho da marca *Samsung*, o qual restou apreendido.

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o acusado **ISRAEL** declarou inicialmente, residir à Rua Dourada B8, Bloco 3, Cohab Nova Brasilândia, juntamente com sua esposa e sua filha, de sete anos, ressaltando, ainda, que o veículo no qual se encontrava embarcado, na companhia de **EDVALDO**, era um VW/Crossfox, de cor vermelha, de propriedade da primeira (esposa Suellen). Questionado sobre atividade laborativa, declinou trabalhar com seu sogro, como caminhoneiro e em “*bicos*”, em uma fábrica de pão. Quando dos fatos, ressaltou que **EDVALDO** lhe telefonara, marcando de lho encontrar em um bar, em frente ao hotel em que se hospedara, na Avenida parada Pinto. **EDVALDO**, assim, lhe pediu para fazer um favor, auxiliando-o a buscar, na casa de sua mulher ou namorada, um pacote de roupas. Salientou, pois, ter aquiescido com o auxílio, de modo que se deslocaram até as proximidades da residência da mesma. Lá chegando, acabaram por parar em uma padaria, onde uma pessoa chegou em um veículo Fiat/Palio Weekend (segundo **EDVALDO**, seria seu cunhado), de modo que entregou a chave do automóvel, sob o pretexto de que referida pessoa colocaria as roupas no porta-malas. Quando voltava para o hotel, na companhia de **EDVALDO**, porém, acabaram abordados em um *blitz* realizada por policiais civis, oportunidade em que se procedeu à busca veicular e pessoal. Em determinado momento, pois, os policiais se aproximaram e informaram acerca da localização de substância entorpecente, da qual negou ciência. Confirmou, outrossim, a existência de outras pessoas abordadas e levadas à delegacia de polícia. Questionado acerca dos corréus, negou prévio conhecimento, à exceção, por óbvio, de **EDVALDO**, que se encontrava consigo. Sobre eventual porte de aparelho de telefonia celular, quando da abordagem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policial, confirmou que se encontrava com um celular da marca *Nokia* ou *LG*. Negou, pois, peremptoriamente, conhecimento de que **EDVALDO** estaria transportando drogas no seu veículo automotor. Questionado sobre antecedentes, confirmou condenações anteriores por porte de arma e roubo a empresa de bebidas, este em 1999.

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o acusado **CAIO** declarou, inicialmente, residir à Rua Francisco Xavier de Brito nº 549, com sua esposa e suas três filhas, ressaltando trabalhar em uma empresa que fabrica persianas e acessórios para cama, mesa e banho, chamada "*Pedro Empório*". Acerca dos fatos a si imputados, negou qualquer participação. Sobre o ocorrido, aliás, declinou que se encontrava em sua residência, oportunidade em que **SANDRO** lá passou, conduzindo um veículo Renault/Duster, pedindo para que o acompanhasse até uma agência de veículos, posto que precisaria resolver pendências com o automóvel. Assim, soube que não fora possível solucionar as pendências, motivo pelo qual houve a troca do veículo Renault/Duster, por um veículo Mitsubishi/L200, com o qual saíram do local e se dirigiram à empresa em que a esposa de **SANDRO** trabalha. Ocorre, porém, que, no caminho, mais precisamente na Avenida Marginal do Rio Tietê, na altura do estabelecimento Ponto Frio, acabaram abordados por policiais civis, em uma viatura descaracterizada. Realizada busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado. Ressaltou, ainda, que teria sido conduzido, em viatura descaracterizada, juntamente com **SANDRO**, à delegacia de polícia, cabendo destacar que este não era habilitado à condução de veículos automotores. Negou, outrossim, uso de substâncias entorpecentes. Confirmou, por outro lado, antecedentes criminais pela prática de roubo e receptação, esta de automóvel. Questionado sobre os corréus, negou prévio conhecimento, à exceção de **SANDRO**, evidentemente. Negou, ainda, que estivesse na posse de qualquer aparelho de telefonia celular, quando dos fatos. Negou, ainda, que os policiais ouvidos em juízo tenham sido os mesmos responsáveis por sua condução ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

distrito policial e prisão. Em questionamento pelo representante do parquet, negou ter verificado, antes de adentrar ao veículo automotor Mitsubishi/L200, a eventual existência de qualquer objeto ou entorpecente. Em questionamento pela defesa do acusado **RAFAEL**, confirmou a existência de outras pessoas presas na delegacia de polícia.

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o acusado **SANDRO** declarou, inicialmente, residir à Rua Tabendi, na companhia de sua esposa, sogra e dois cunhados. Acerca de atividade laborativa, declinou trabalhar em uma imobiliária de amigos da família. Acerca dos fatos, negou a prática de qualquer ato delituoso, ao ressaltar ter ligado para **CAIO**, posto que gostaria que este fosse consigo à agência de veículos, titulada por *Edson*, onde comprara, cerca de quinze a vinte dias antes, um veículo Renault/Duster, tendo dado, na troca, seu antigo Ford/Ka. Ressaltou que o veículo Renault/Duster, ao ser consultado, apresentava restrição por conta de ação de busca e apreensão. Como não foi possível solucionar o problema no mesmo dia, o Sr. Edson lhe teria ofertado um veículo Mitsubishi/L200, até que tudo se resolvesse, no que aquiesceu. Alegou, outrossim, ter saído da agência e abastecido o automóvel, dirigindo-se para o centro de São Paulo, onde pegaria sua esposa. Ao passar a Ponte do Piqueri, na Marginal do Rio Tietê, em frente ao estabelecimento Ponto Frio, acabou abordado por policiais civis, em um veículo GM/Corsa, descaracterizado. A seguir, ainda, outro veículo, desta feita um GM/Meriva, também descaracterizado, apareceu. Asseverou, pois, que nada fora localizado de irregular em meio à busca veicular, porém os policiais disseram que deveria ir até a delegacia de polícia para procedimentos de praxe. Lá estando, verificou que havia outras pessoas detidas. Questionado sobre os corréus, negou prévio conhecimento, à exceção, é obvio, de **CAIO**. Questionado, aliás, negou ser habilitado à condução de veículos automotores. Questionado sobre antecedentes criminais, confirmou condenação por roubo e tráfico, com penas já cumpridas. Questionado, ainda, sobre eventual posse de celular quando de sua prisão, declinou um celular


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

modelo Motorola Moto G2. Por fim, ainda, negou que os policiais que depuseram em juízo tivessem sido os mesmos que o abordaram na via pública e o conduziram à delegacia de polícia, ressaltando que os mesmos apenas foram vistos em solo policial.

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o acusado **EDVALDO** declarou, inicialmente, residir na cidade de Campinas/SP, na companhia de dois tios, salientando, inclusive, trabalhar, atualmente, com funilaria e pintura de automóvel. Questionado sobre apelido, confirmou ser conhecido pela alcunha de **Monza**. Sobre as missivas apreendidas em sua residência, confirmou que a pessoa de Hellen é uma antiga namorada, a qual, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade por incursão nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Acerca dos fatos delituosos a si imputados, sua versão foi de **CONFISSÃO**, ao asseverar ter sido contratado por duas pessoas que precisavam realizar o transporte de substâncias entorpecentes a uma terceira pessoa, na Avenida Parada Pinto. Confirmou, assim, ter vindo para esta cidade no dia anterior a sua prisão, hospedando-se no hotel situado na Avenida Parada Pinto (*Hotel Cantareira*). Ressaltou, aliás, ter envolvido o acusado **ISRAEL** na prática delituosa, sem que este tivesse ciência do transporte de drogas a ser realizado. Alegou que teria solicitado a ajuda de **ISRAEL** a fim de que este o ajudasse a pegar roupas na casa de sua namorada, no que acreditando, **ISRAEL** aquiesceu. Assim, na tarde dos fatos, **ISRAEL** o pegou no hotel, sendo que se dirigiram ao local onde pegaria a encomenda de drogas, parando em uma padaria. Salientou, outrossim, não ter ciência da quantidade de entorpecente, posto que uma terceira pessoa havia colocado as caixas no porta-malas, enquanto permaneceram em referido estabelecimento comercial. Quando retornava ao hotel, estando **ISRAEL** na condução do automóvel (VW/Crossfox) de propriedade da mulher dele, acabaram parados em uma *blitz*, oportunidade em que o entorpecente fora localizado e ambos foram presos em conduzidos ao distrito policial. Mais uma vez questionado, alegou que **ISRAEL** nada, absolutamente nada, sabia acerca do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

transporte de entorpecente. Confirmou, ainda, que, pelo transporte, receberia a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), embora nada tenha recebido anteriormente. Negou, aliás, prévio conhecimento em relação aos demais corréus, à exceção de **ISRAEL**, por óbvio. Questionado sobre eventual aparelho de telefonia de que fazia uso quando da prisão, declinou um aparelho da marca *Samsung*, o qual restou apreendido. Questionado, ainda, alegou que os policiais que depuseram em juízo não foram os mesmos responsáveis pela abordagem do automóvel, quando dos fatos. Sobre antecedentes, ainda, confirmou condenações anteriores pela prática de tráfico de drogas. Em questionamento pelo representante do *parquet*, aliás, negou conhecimento acerca do peso ou da quantidade de entorpecente transportado. Salientou, outrossim, que havia outras pessoas abordadas, em meio à *blitz*, quando dos fatos, as quais foram conduzidas à delegacia de polícia. Em questionamentos pela defesa de **RAFAEL**, acabou por confirmar que o destinatário do entorpecente seria um rapaz nigeriano que acabou se evadindo do local, quando da *blitz* policial.

A testemunha **WAILTON SENA RIOS**, policial civil, ouvido em juízo, declarou que, na data dos fatos, recebera incumbência da autoridade policial a fim de verificar informe acerca de recebimento de elevada quantidade de entorpecente que ocorreria na região da delegacia. Ressaltou, aliás, que referidos informes advinham de trabalho de inteligência policial, contrastado com flagrante realizado pela Polícia Militar – ROTA, em data anterior, na *Comunidade Condessa*, oportunidade em que houve a apreensão de entorpecente. Salientou, assim, ter montado, juntamente com outras equipes policiais, campana em diversos viadutos, sobre a Avenida Marginal do Rio Tietê, na medida em que a delação dava conta de que a pessoa que entregaria o entorpecente estaria em um veículo Mitsubishi/L200, de cor branca, sendo que a entrega se daria em uma churrascaria. Deste modo, acabou por avistar um veículo Mitsubishi/L200, de cor branca, na *Churrascaria Bela Rio*, dirigindo-se à mesma, onde, após breve campana, acabou por avistar dois indivíduos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

adentrando ao automóvel, o que ensejou a abordagem. Os abordados foram identificados como os acusados **CAIO** e **SANDRO**, sendo que, em busca veicular houve a localização de 20 tijolos de cocaína atrás dos bancos. Indagados, os acusados acabaram por confirmar que realizariam a entrega do entorpecente a outras pessoas, na Avenida Parada Pinto (*Hotel Cantareira*), ao lado da delegacia de polícia. Ressaltou, outrossim, que acabou por avistar um veículo VW/Crossfox, de cor vermelha, e um veículo Renault/Logan, de cor prata, assim como uma motocicleta. Em abordagem, pois, nada de ilícito com o acusado **FABIO**, na motocicleta, fora localizado, porém este confessara realizar a escolta dos demais automóveis. No interior do veículo VW/Crossfox, se encontrava o acusado **EDVALDO**, sendo que, sob o banco traseiro do automóvel houve a localização de 11 tijolos de cocaína. No interior do veículo Renault/Logan (de propriedade da mãe de **RAFAEL**), aliás, se encontravam os acusados **RAFAEL** e **ISRAEL**, sendo certo que, no interior do porta-malas do mesmo, houve a localização de 19 tijolos, também de cocaína. Acrescentou, outrossim, que, em posse de **EDVALDO** houve a localização de uma passagem de ônibus com origem em Campinas/SP, assim como shampoo e escova de dentes do *Hotel Cantareira*, de modo a demonstrar que ali o mesmo teria se hospedado. Negou, aliás, prévio conhecimento em relação aos acusados, porém, confirmou que, em diligências posteriores, houve a apreensão na residência de **EDVALDO** (em Campinas/SP), de objetos que o ligam às atividades delituosas (documentos e cartas de presidiários). As diligências nas residências de **ISRAEL**, **SANDRO** e **CAIO** foram infrutíferas, na medida em que os endereços pelos mesmos fornecidos eram falsos. Acrescentou, ainda, investigação na delegacia, em curso, por meio da qual se verifica a existência de associação criminosa altamente organizada entre os acusados, alegando que **RAFAEL** seria o seu chefe. Em questionamentos pela defesa de **ISRAEL** e **EDVALDO**, negou a existência de ordens de serviço para a investigação, mas a existência de informantes de dentro da Comunidade, que forneceram os informes à polícia, dando ensejo à diligência. Esclareceu, outrossim, que todos os acusados, quando das


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordagens, se encontravam fora dos automóveis. Em questionamentos pela defesa de **RAFAEL**, negou prévio conhecimento em relação ao mesmo, assim como negou que tivesse perpetrado trabalho de inteligência no tocante a este. Esclareceu, assim, que os demais acusados se referiam a **RAFAEL**, com certo temor reverencial. **Esclareceu, aliás, que duas equipes policiais foram as utilizadas para o início da investigação, percorrendo as churrascarias ao longo da Marginal do Rio Tietê.** Sobre o endereço da segunda ocorrência, ainda, declinou que teria sido fornecido pelos acusados **CAIO** e **SANDRO**, quando da primeira abordagem, na *Churrascaria Bela Rio*. Negou, por fim, a existência de filmagens acerca dos fatos. Em questionamentos pela defesa de **CAIO**, alegou que, segundo informes recebidos, este seria o responsável pela distribuição de entorpecentes na Zona Norte da Capital, porém negou a existência de investigação prévia. Esclareceu, porém, que este teria dito, informalmente, que o entorpecente apreendido no veículo Mitsubishi/L200 seria de sua propriedade, com vistas a afastar a responsabilidade de **SANDRO**. Reconheceu, ainda, que, por conta do intuito de autopreservação, acabou deixando de arrolar outras pessoas, fora dos quadros policiais. Em questionamentos, outrossim, **destacou ter tirado fotografia, com o celular, no interior do veículo Mitsubishi/L200, não sabendo explicar o porquê da mesma não ter sido juntada aos autos.** Em questionamentos pela defesa de **SANDRO**, esclareceu que os informes recebidos pela delegacia davam conta de que o veículo Mitsubishi/L200 teria vindo da cidade de Campinas, salientando ter havido a apreensão de comprovante de pedágio (**não constante dos autos**).

A testemunha **RUBENS FERNANDES DE MOURA**, policial civil, ouvido em juízo, declarou que, na data dos fatos, recebera incumbência da autoridade policial a fim de verificar informe acerca de recebimento de elevada quantidade de entorpecente que ocorreria na região da delegacia. Ressaltou, aliás, que referidos informes advinham de trabalho de inteligência policial, advindo de flagrante realizado pela Polícia Militar, em data


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

anterior, na *Comunidade Condessa*. Salientou, assim, ter realizado diversas diligências, assim como montado, juntamente com outras equipes policiais, campana em diversos viadutos, sobre a Avenida Marginal do Rio Tietê, na medida em que a delação dava conta de que a pessoa que entregaria o entorpecente estaria em um veículo Mitsubishi/L200, de cor branca, sendo que a entrega se daria em uma churrascaria. Deste modo, acabou por avistar um veículo L200 em uma churrascaria específica, na Avenida Marginal do Rio Tietê, dirigindo-se à mesma, onde, após breve campana, acabou por avistar dois indivíduos nas proximidades do automóvel, o que ensejou a abordagem, sendo que, em busca veicular houve a localização de diversos tijolos de cocaína atrás dos bancos. Indagados, os acusados acabaram por confessar que realizariam a entrega do entorpecente a outras pessoas, na Avenida Parada Pinto (*Hotel Cantareira*), de modo que referidos indivíduos estariam ao lado de um veículo VW/Crossfox, de cor vermelha, e um veículo Renault/Logan, de cor prata. Conduzidos os acusados à delegacia, a equipe policial se dirigiu ao local informado, bastante próximo à delegacia, onde avistou os veículos citados, além de uma motocicleta que parecia escoltá-los. No interior do veículo VW/Crossfox, sob o banco traseiro do automóvel, houve a localização de outros tijolos de cocaína. No interior do veículo Renault/Logan, ainda, no interior do porta-malas do mesmo houve a localização de outros tijolos, também de cocaína. Negou, outrossim, que tivesse efetuado qualquer diligência na residência dos acusados, posteriormente aos fatos. Em questionamentos pela defesa de **CAIO** e **EDVALDO**, salientou que as informações prévias se relacionavam a informações privilegiadas, obtidas junto à comunidade referida. Destacou, outrossim, que os acusados detidos na churrascaria haviam acabado de sair da mesma, embora garçons ou outras pessoas não tenham sido arroladas. Em questionamentos pela defesa de **RAFAEL**, negou que houvesse investigação prévia em relação ao mesmo, salientando, porém, que, no dia dos fatos, diversas equipes foram utilizadas. Ratificou, outrossim, que foram os acusados **CAIO** e **SANDRO** detidos no interior da churrascaria que declinaram o local em que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

haveria a entrega do entorpecente. Questionado, **negou ter sido realizada fotografiação do entorpecente e/ou dos veículos nos locais dos fatos, até mesmo por falta de meios técnicos para tal.** Esclareceu, aliás, que, na data dos fatos, **RAFAEL**, quando da abordagem, se encontrava ao lado do veículo Renault/Logan. Em questionamentos pela defesa de **CAIO**, negou prévio conhecimento em relação ao mesmo, de modo a negar, inclusive, prévia interceptação telefônica. Em questionamentos pela defesa de **SANDRO**, destacou que os informes relativos à operação policial, advieram por meio da chefia dos investigadores. Confirmou, ademais, a localização do entorpecente, no veículo Mitsubishi/L200, entre os bancos dianteiro e traseiro.

A testemunha **JOÃO ALEXANDRE FERNANDES**, genitor de **RAFAEL** e arrolado por sua defesa, ouvido em juízo, declarou que este trabalha no escritório de sua empresa, cuidando da parte bancária, de pagamentos e cobranças. Salientou, outrossim, que o ramo da empresa é a marcenaria, em empresa existente há mais de 50 anos. Acerca do dia dos fatos, declinou que **RAFAEL** teria trabalhado na empresa no dia dos fatos até o final da tarde, por volta de 17h00, para entrega de orçamento. Sobre o veículo Renault/Logan, confirmou a propriedade de sua genitora, ressaltando que o veículo é usado por todos da família. Confirmou, outrossim, ter acompanhado a busca e apreensão domiciliar em sua residência, com a apreensão de uma carta a uma pessoa conhecida que se encontra com a liberdade restrita, assim como um cartucho de munição deflagrado. Negou, outrossim, o vício, por **RAFAEL**, em substâncias entorpecentes.

A testemunha **LEONARDO SEVERINO DA SILVA**, arrolado pela defesa de **RAFAEL** e ouvido em juízo, declarou trabalhar na marcenaria do genitor de **RAFAEL**, juntamente com este. Sobre o dia dos fatos, aliás, confirmou que o mesmo trabalhou na marcenaria, tendo saído do local no final da tarde.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha **JULIANA SILVA DA COSTA**, arrolado pela defesa de **RAFAEL** e ouvida em juízo, declarou trabalhar na empresa de marcenaria, do pai do acusado **RAFAEL**. Esclareceu, outrossim, que **RAFAEL** também trabalha na mesma marcenaria, exercendo serviços de escritório. Sobre o dia dos fatos, aliás, confirmou que o mesmo trabalhou na marcenaria, tendo saído do local no final da tarde, com o fim de entregar um orçamento.

Ora, conforme restou cristalino da **prova oral produzida** nos autos, **aparentemente os policiais civis se referem a uma ocorrência, com dinâmica própria, e os acusados se referem a outra, sem nítida ligação entre as mesmas.**

É de se destacar, aliás, como chamou muito a atenção deste Magistrado, a **postura extremamente defensiva e ressabiada** de ambos os **policiais civis** em juízo inquiridos, quando de **questionamentos mais incisivos e mais diretos acerca de contradições ou pontos de obscuridade e dúvidas**, consoante pode ser percebido pela mídia constante dos autos.

A impressão deixada a este Magistrado e, certamente, ao representante do Ministério Público – que, em alegações finais destacou que, *“apesar da apreensão de grande quantidade de droga de alto valor e intensa capacidade entorpecente em situação que os incriminava sobremaneira, as contradições entre os relatos dos policiais civis, exploradas pela Defesa, indicam haver sérias dúvidas acerca da dinâmica das investigações”* (fls. 866) – foi a de que **algo extremamente sério acerca da dinâmica dos fatos e das investigações foi deixado à sombra do conhecimento deste órgão julgador, em atitude evidentemente antirrepublicana e em total descompasso com o devido processo legal.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Aliás, certo é que não se pretende que os agentes policiais, ao prestarem depoimentos em juízo, decorem *ipsis literis* tudo quanto constante do boletim de ocorrência registrado, posto que, é do conhecimento deste Magistrado que o grande volume de trabalho a que são submetidos os valerosos policiais deste Estado da Federação impede que se chegue, durante a instrução do feito, a minúcias.

Porém, é de OBVIEDADE INEGÁVEL que não é todo dia que uma equipe policial logra êxito em apreender, em uma única operação, MAIS DE QUARENTA E CINCO QUILOGRAMAS DE COCAÍNA!!!

Aliás, é muito provável que uma apreensão desse tipo seja única durante toda a carreira de um policial civil ou militar, à exceção daqueles lotados em departamentos especializados no combate ao tráfico de drogas.

Portanto, o que se exige é que sejam capazes os agentes da lei, quando de seus depoimentos em juízo, por mais que não tenham lido o boletim de ocorrência, lembrem-se da maior quantidade possível de informações, com vistas, evidentemente, à correta aplicação da lei e da Justiça por parte do órgão julgador.

Evidente é que ao Magistrado deve ser fornecida toda a informação possível e detalhada para que tenha o mais fidedigno conhecimento dos fatos tal qual ocorreram, por meio dos depoimentos das testemunhas arroladas, sob pena, evidentemente, de aplicação do **princípio do non liquet**.

No caso dos autos, aliás, consoante **bem destacado pelo digno representante do *parquet***, as **diversas contradições e hesitações** nos **depoimentos** prestados pelos **agentes da lei**, “*indicam haver sérias dúvidas*”


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acerca da dinâmica das investigações” e, sobretudo, da participação de cada um dos acusados na prática delituosa a eles imputada.

Ressalte-se, que o **policia** *Wailton*, inclusive, destacou, em seu depoimento, ter sido movido por “**sensações**”, no tocante à prática delitiva e ligação entre os acusados!

Sobre referido tópico, aliás, é de se destacar, inicialmente, **não ser crível** que, **recebida a informação acerca da entrega de entorpecente (em grande quantidade)** em uma churrascaria localizada na Marginal do Rio Tietê (sem qualquer tipo de individualização), por um **distrito policial** (*in casu*, o 38º Distrito Policial da Capital/SP), não solicitassem os policiais civis o **auxílio de grupos especializados**, tais como **Grupo de Operações Policiais – GOE** e, eventualmente, o **Serviço Aerotático – SAT**, além de deixar de sobreaviso o **Delegado de Permanência do Centro de Operações da Polícia Civil – CEPOL**, vinculado ao **Departamento de Inteligência da Polícia Civil – DIPOL**.

Ora, em mera e rápida consulta, por meio do site de buscas **google**, hoje realizada, por meio do uso das seguintes palavras: “*churrascaria Marginal Tietê*” (sem aspas), é obtida uma lista com **13 estabelecimentos do tipo**, o que, evidentemente, demonstra o quão **falaciosa** é a **versão dos policiais** de que **não teria havido a participação de outras equipes**, quando da abordagem inicial, ou que seria impossível, com base nas informações declinadas a este Magistrado, a localização exata da churrascaria em que se daria a entrega do entorpecente!

Não é demais rememorar, ainda, que a **Marginal do Rio Tietê**, segundo informação obtida pelo mesmo site de buscas já referido, possui **comprimento total de 24,5 quilômetros**, o que, evidentemente,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dificultaria, e muito, a localização de qualquer automóvel **Mitsubishi/L200, de cor branca**, na mesma!

Porém, não é só, ainda há de se destacar que, no atinente à **Churrascaria Beira Rio**, local no qual, segundo os policiais civis, teria se dado a abordagem inicial, de **CAIO** e **SANDRO**, há estacionamento mais afastado da via pública (segundo se pode visualizar por meio de fotografia existente no mesmo *site* de buscas referido), o que poderia impossibilitar a visualização do automóvel lá estacionado!

Referida constatação, decorrente de **regras de experiência** e, sobretudo, do **bom senso**, apenas podem implicar na **conclusão** de que **os fatos narrados nos autos não se deram, exatamente, da forma como tingida na fase policial, mormente porque, sequer, um simples funcionário da churrascaria em que se deu a abordagem acabou arrolado, com o fim de confirmar os relatos dos policiais.**

É claro que **não se está colocando em xeque a idoneidade do trabalho policial**, mas, **pelo modo como ambos os agentes da lei se comportaram em juízo**, aliado às diversas **contradições e obscuridades** acerca da **ação policial**, ainda mais se considerarmos a **inexistência de testemunhas diversas** e a **versão, ofertada pelos acusados, totalmente discrepante da prova produzida em fase inquisitorial**, apenas restam **dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos narrados nos autos.**

Insta destacar, outrossim, que a própria **versão inicialmente ofertada pelos policiais civis é incongruente**, posto que, se a entrega se daria na própria churrascaria informada, não haveria porquê se deslocar, após supostas informações dos acusados **CAIO** e **SANDRO**, para outro local de entrega!


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Aliás, admitindo-se como verdadeira a versão dos policiais, ficaria sem sentido a diligência no local diversos, nas proximidades do **Hotel Cantareira**, bastante **próximo à delegacia de polícia** (650 metros, segundo informação obtida junto ao **site googlemaps**)!

Ademais, tem-se, ainda, que, inclusive, a forma como obtida a **delação acerca da entrega da droga** restou deveras **obscura e contraditória**, sendo de se destacar que **o relatado pelos policiais civis contradiz a informação da autoridade policial declinada nos autos**.

Até aqui, pois, se verifica uma **total anemia probatória** no tocante ao **crime de tráfico de drogas**, sendo que a **imputação do delito ao acusado EDVALDO**, consoante se verá, apenas é possível por conta de sua **CONFISSÃO em juízo**, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, sobre **referida confissão**, entende este Magistrado **não ser possível sua cisão**, de modo a tentar imputar o delito, também, ao acusado **ISRAEL**, na medida em que **EDVALDO, ao confessar, isentou-o totalmente de qualquer ciência no tocante ao entorpecente apreendido**.

Saliente-se, ademais, sendo necessária a exposição das **FALHAS e ERROS CRASSOS durante a investigação**, que, embora tenha havido a **apreensão de celulares** com os acusados, **TRABALHOU MAL a Autoridade Policial ao não individualizar o auto de exibição e apreensão, de modo a destacar quem seria o proprietário de cada um dos aparelhos, assim como deixou de expor, em referido auto, o IMEI e o número telefônico de cada um deles**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Observe-se, outrossim, a ausência de postulação pela quebra de sigilo telefônico (e/ou mera consulta às últimas ligações e agendas dos celulares), como modo de demonstrar a ligação entre os acusados, necessária à configuração e estabilidade de uma organização criminosa ou, ao menos, uma associação para o tráfico.

Salvo melhor juízo, a “sensação” (para utilizar o termo declinado pelo policial *Wailton*, em seu depoimento em juízo) que este Magistrado teve no presente feito, foi a de que a suposta organização criminosa composta pelos acusados não passou de mera “sensação” e conjectura da autoridade policial, talvez vislumbrado pela leitora da obra, por diversas vezes citada, do *Dr. Marcelo Batlouni Mendroni* (Crime Organizado – Aspectos Gerais e Mecanismos Legais, 5ª Edição, Editora Atlas).

Acredita-se, outrossim, que seria possível ir além: o próprio tráfico de drogas imputado aos acusados não passou de mera “sensação” ou ilação existentes no campo das conjecturas e possibilidades, apenas sendo possível a prolação de édito parcialmente condenatório por parte da **CONFISSÃO de EDVALDO**.

A ausência de uma mera fotografia acerca da localização do entorpecente nos automóveis, individualmente considerados, colocou, à evidência, totalmente em xeque a diligência policial, mormente porque ausentes testemunhas outras.

Salta aos olhos, porém, a existência de uma fotografia do entorpecente apreendido, destinada à Imprensa, consoante se observa, inclusive, do site da Polícia Civil, na *internet* (http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal/faces/pages_noticias/noticiasDetalhes?ras



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

[cunhoNoticia=0&collectionId=358412565221016689&contentId=UCM_028119&_afrLoop=4124373121734&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=11gtend9ua_422#!%40%40%3F_afrWindowId%3D11gtend9ua_422%26collectionId%3D358412565221016689%26_afrLoop%3D4124373121734%26contentId%3DUCM_028119%26grascunhoNoticia%3D0%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D11gtend9ua_438](#)), em detrimento da investigação policial e correta instrução do feito.

Aliás, por conta de referida **falta de individualização exata do montante de entorpecente apreendido no interior do automóvel VW/Crossfox, no interior do qual EDVALDO confessou a posse de entorpecente, inviável uma majoração contundente da pena, na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.**

Neste ponto, merece destaque que, em que pese o auto de exibição e apreensão destacar a **apreensão de 20 tijolos de cocaína supostamente em poder de CAIO e SANDRO, 11 tijolos de cocaína supostamente em poder de EDVALDO, e mais 19 tijolos de cocaína supostamente em poder de RAFAEL e ISRAEL, istoé, TRÊS ITENS, sem precisar os lacres utilizados, o Laudo de Constatação se refere a apenas DOIS ITENS**, com lacres distintos (fls. 27/29).

Referido fato, aliás, seria suficiente para discussões por parte da defesa, com vistas a se desconstituir a materialidade do delito.

Em suma, por conta de **diversos erros cometidos pela autoridade policial e por seus agentes**, o presente feito acabou por apresentar **lacônica e anêmica prova de autoria delitiva em face dos acusados**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Se não fosse a **SINCERIDADE do acusado EDVALDO e sua VONTADE DE COLABORAR COM A JUSTIÇA, extirpando a responsabilidade penal de ISRAEL, consigo detido, a pretensão punitiva estatal, no presente feito, seria totalmente improcedente.**

Neste ponto, aliás, no íntimo deste órgão julgador, fica uma indagação: ***dará a autoridade policial a mesma divulgação à imprensa da presente sentença proferida, apontando as falhas e erros cometidos?***

Portanto, tenho que a **pretensão punitiva estatal**, no tocante ao **crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06**, seja **IMPROCEDENTE, em relação a todos os acusados.**

Tenho, ademais, que a **pretensão punitiva estatal**, no tocante ao **crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, seja, igualmente, **IMPROCEDENTE, em relação aos acusados RAFAEL, ISRAEL, CAIO e SANDRO**, sendo **PROCEDENTE**, porém, apenas e tão somente em relação ao **acusado EDVALDO.**

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime previsto no **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Atendendo ao **método trifásico** de aplicação da pena, passo a fixá-la.

Na **primeira fase**, atento às circunstâncias do **artigo 59 do Código Penal**, quais sejam, **culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime**, bem como **comportamento da vítima**, conjugadas com as



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

circunstâncias previstas no **artigo 42 da Lei nº 11.343/06** (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*), em especial a **natureza** e a **quantidade** de **substância entorpecente**, entendo que a pena do **acusado EDVALDO**, à vista do já referido (**ausência de individualização da quantidade de entorpecente apreendido com o réu confesso, por erro da autoridade policial**), possa ser fixada no montante mínimo legal, isto é, **05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**.

Na **segunda fase de dosimetria da pena**, verifico presente a **circunstância agravante** consistente na **REINCIDÊNCIA** (certidão a **fls. 729**), bem como da circunstância atenuante consistente na **CONFISSÃO ESPONTÂNEA**, motivo pelo qual, em que pese o disposto no **artigo 67 do Código Penal**, à vista do enunciado da **Súmula nº 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça** (*“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”*), compenso ambas as circunstâncias e mantenho inalterada a pena já fixada.

Na **terceira fase**, por outro lado, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas e aplicadas, motivo pelo qual as penas anteriormente fixadas permanecem inalteradas.

Ressalte-se, inclusive, que as circunstâncias presentes no caso concreto estão a desautorizar a aplicação do redutor previsto no **artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06**, posto que se trata de acusado **REINCIDENTE**, sem possibilidade de aplicação da benesse legal.

Assim, a pena do acusado **EDVALDO** é fixada em **05**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas.

Entendo que a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, como pleiteia a defesa, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes, não possa prevalecer.

Explico.

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC. n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

§ 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “esvaziamento” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais.

Aliás, deve ser ressaltado que, ainda que tivesse sido aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 tem-se que isto não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”).

A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*:

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei).

Portanto, no caso dos autos, em obediência ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea a, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo.

Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semi-aberto.

Ante a gravidade do crime cometido, assim como pelo montante da pena imposta, vislumbrando presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código Penal, autorizadoras da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, **denego ao réu EDVALDO o direito de recorrer em liberdade da presente sentença.**

No sentido exposto, o magistério de **JULIO FABRINI MIRABETE** (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), *in verbis*:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

E, ainda, nos seguinte julgado, *in verbis*:

“Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Ademais, é irrelevante eventual primariedade, bons antecedentes e residência fixa, consoante já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“LIBERDADE PROVISÓRIA – Benefício pretendido – Primariedade do recorrente – Irrelevância – Gravidade do delito – Preservação do interesse da ordem pública – Constrangimento ilegal inócurren.te.” (In JTJ/Lex 201/275, RSE nº 229.630-3, 2ª Câ.m. Crim., rel. Des. Silva Pinto, julg. em 09.06.97).

Ademais, assim já se manifestou o douto **Desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida**, recentemente aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

“Mas, se um e outro, isto é, se clamor público e necessidade da preservação da respeitabilidade de atuação jurisdicional se aliarem à certeza quanto à existência do fato criminoso e a veementes indícios de autoria, claro que todos esses pressupostos somados haverão de servir de bom, seguro e irrecusável fundamento para a excepcionalização da regra constitucional que presumindo a inocência do agente não condenado, não tolera a prisão antecipada do acusado.”

(...)

“Há crimes, na verdade, de elevada gravidade, que, por si só, justificam a prisão, mesmo sem que se vislumbre risco ou perspectiva de reiteração criminoso. E, por aqui, todos haverão de concordar que o delito de que se trata, por sua gravidade e característica chocante, teve incomum repercussão, causou intensa indignação e gerou na população incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional. A prevenção ao crime exige que a comunidade respeite a lei e a Justiça, delitos havendo, tal como o imputado aos pacientes, cuja gravidade concreta gera abalo tão profundo naquele sentimento, que para o restabelecimento da confiança no império da lei e da Justiça exige uma imediata reação. A falta dela mina essa confiança e serve de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que acusados por crimes brutais permaneçam livre, sujeitos a uma consequência remota e incerta, como se nada tivessem feito.”

No mesmo sentido, ainda, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

“RHC – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PROVISÓRIA – A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem, por si só, a prisão provisória” (STJ, 6ª Turma, v.u., ROHC nº 8566-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. em 30.06.1999).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como a demonstração concreta de sua necessidade, lastreada na ameaça de testemunhas, são suficientes para justificar a decretação da prisão cautelar para garantir a regular instrução criminal, principalmente quando se trata de processo de competência do Tribunal do Júri.

2. Nos processos de competência do Tribunal Popular, a instrução criminal exaure-se definitivamente com o julgamento do plenário (arts. 465 a 478 do CPP).

3. Eventuais condições favoráveis ao paciente – tais como a primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego e residência fixa – não impedem a segregação cautelar, se o decreto prisional está devidamente fundamentado nas hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Nesse sentido: RHC 16.236/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/12/04; RHC 16.357/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 9/2/05; e RHC



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

16.718/MT, de minha relatoria, DJ de 1º/2/05).

4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, v.u., HC nº 99071/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. em 28.08.2008).

Não se deve perder de mente, ainda, que os acusados responderam ao processo presos, de forma que, com maior razão, deverá, após a prolação de édito condenatório, deverão permanecer recolhidos, até mesmo para assegurar a execução da pena imposta e a aplicação da lei penal.

Denega-se, pois, o direito ao recurso em liberdade ao acusado EDVALDO.

Considerada a situação econômica do **acusado EDVALDO**, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de:

1. **ABSOLVER**, com fulcro no **artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**, os acusados **CAIO MADASCHI DA SILVA, SANDRO APARECIDO GODOY, ISRAEL LUCIANO ROCHA e RAFAEL APARECIDO FERNANDES**, qualificados nos autos, da imputação descrita na denúncia, por incursão nas penas do **artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;**

2. **ABSOLVER**, com fulcro no **artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**, o acusado **EDVALDO DE OLIVEIRA**, qualificado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

nos autos, da imputação descrita na denúncia, por incursão nas penas do **artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06;**

3. declarar **EDVALDO DE OLIVEIRA**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.**

Conforme fundamentado acima, deverá o **acusado EDVALDO** iniciar o cumprimento da pena, em **regime fechado**, sendo **denegado o direito ao recurso em liberdade.**

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o **sentenciado EDVALDO** ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução. Desde já, porém, por ter sido o **acusado EDVALDO** defendido pela **Defensoria Pública Estadual**, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil Brasileiro, **suspendo, em relação a este a exigibilidade do pagamento das custas processuais.**

Oficie-se autorizando a incineração do entorpecente apreendido.

Recomende-se o **acusado EDVALDO** no estabelecimento prisional em que se encontra.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu **EDVALDO** no livro dos culpados.

Necessárias, ainda, as **seguintes providências, com urgência**:

a) Conforme já determinado a **fls. 844**, **expeça-se** **ofício à autoridade policial e/ou administrativa do Departamento de Trânsito – DETRAN**, a fim de que levante a **restrição administrativa, por ela introduzida**, relativa à vedação à comercialização da **motocicleta Honda CG 150 – Titan**, placas **FCY-3208/São Paulo-SP**, de propriedade de **Fábio Rodrigues Teixeira**;

b) **Expeça-se ofício** determinando a **LIBERAÇÃO**, isenta de quaisquer ônus, do **automóvel Mitsubishi/L200**, placas **NNC-8681/São Paulo-SP**, a seu legítimo proprietário, isto é, **Carbox Multimarcas Intermediações e Negocios Ltda – ME**, representada por **Edson Cezar Toledo**, portador da cédula de identidade RG nº 10.936.438-7/SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 037.418.788-63;

c) **Expeça-se ofício** determinando a **LIBERAÇÃO**, isenta de quaisquer ônus, do **automóvel Renault/Logan**, placas **EVQ-9176/São Paulo-SP**, a seu legítimo proprietário, isto é, **Vania Gaspar Fernandes**, portadora da cédula de identidade RG nº 17.790.468-0/SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 168.686.938-00;

d) **Expeça-se ofício** determinando a **LIBERAÇÃO**, isenta de quaisquer ônus, do **automóvel Volkswagen/Crossfox**, placas **HKU-1333/São Paulo-SP**, a seu **legítimo possuidor**, isto é, **Suelem Pereira Barreto**, inscrita no CPF sob nº 382.610.348-36 (segundo informação constante



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do **Sistema RENAJUD**, a comunicação da venda a referida pessoa, pela empresa **SALOCAR VEÍCULO LTDA – ME**, foi devidamente providenciada, junto ao órgão de trânsito).

No tocante aos **celulares apreendidos**, desde já ficam **deferidas suas devoluções aos legítimos proprietários, mediante comprovação de propriedade (nota fiscal ou documento equivalente)**. Acaso decorra o prazo previsto no **artigo 123 do Código de Processo Penal**, sem qualquer manifestação de interessados, **fica autorizada a destinação e/ou destruição dos mesmos**.

No tocante aos **bens apreendidos** por conta dos **Mandados de Busca e Apreensão** expedidos, os mesmos deverão ser **objeto de postulação oportuna e pormenorizada, com comprovação de propriedade**. Acaso decorra o prazo previsto no **artigo 123 do Código de Processo Penal**, sem qualquer manifestação dos interessados, **fica autorizada a destinação e/ou destruição dos mesmos**.

Desde já, porém, **determino a incontinenti devolução ao acusado RAFAEL dos documentos apreendidos em sua residência e colacionados às fls. 93 (Credencial da Liga das Escolas de Samba de São Paulo) e às fls. 103 (Certificado de Registro de Veículo Renault/Logan, placas EVQ-9176, em nome de Vania Gaspar Fernandes)**, mediante cópia nos autos da Busca e Apreensão, o que se faz nesta data.

Encaminhe-se, ademais, mediante ofício, cópia da presente sentença à autoridade policial, Dr. Akhenaton A. Nobre dos Santos, para fins de ciência quanto ao resultado da diligência efetuada.

Encaminhe-se, por fim, mediante ofício, em mídia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

eletrônica, cópia integral dos autos, juntamente com as mídias dos depoimentos e interrogatórios prestados, à Corregedoria da Polícia Civil, a fim de, avaliando existirem indícios de **infrações funcionais ou penais, por parte da autoridade policial e seus agentes, possa instaurar a apuração competente.**

Publicada esta em audiência, saem os presentes
cientes e intimados.

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 20 de julho de 2017.

RAFAEL HENRIQUE JANELA TAMAI ROCHA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**